

# 학자금지원사업 추진실태 특정감사 결과 보고

2024. 12.

한국장학재단  
감 사 실

## I. 감사 실시개요

### 1. 요약

#### 1) 목적

- ☐ 재단에서 운영하는 연간 약 10조 원의 학자금 지원사업(국가장학금, 학자금대출 등) 운영에 대한 적법성·경제성·효율성 등을 점검하고, 문제점에 대한 시정·개선방안 마련
- ☐ 한편 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 기관의 경영 합리화와 조직 운영의 투명성 제고를 위해 재단 관련 법·규정 일괄 정비 등 조치방안을 마련하여 공공기관의 대국민 서비스 증진에 기여함

#### 2) 종류 및 대상 부서

- ☐ 감사종류(감사 대상부서): 특정감사(전 부서)

#### 3) 범위 및 대상 기간

- ☐ 감사범위: 학자금 지원사업 및 조직 운영·관리 업무 전반
- ☐ 감사대상기간: 2019. 9. 1. ~ 2024. 8. 31.

#### 4) 실시기간 및 감사인

| 구 분  | 감사기간 | 감 사 인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예비감사 |      |    (감사반장),    ,    ,    |
| 본감사  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 5) 중점사항 및 역할 분담

| 감사 중점사항                         | 담당자                                                                                                                                                                                                                                                               | 비고   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| • 학자금 지원사업 추진실태 감사 총괄           |    | 감사반장 |
| • 장학금 사업 기획 수립 및 관리, 운영 업무 전반   |    | 감사인  |
| • 학자금대출 사업 기획 수립 및 관리, 운영 업무 전반 |    |      |
| • 학자금대출 부실채권 관리 및 신용회복 업무 전반    |    |      |
| • 재단 법령 정비, 이사회 등 회의체 운영의 적정성   |    |      |

※ 공공감사시스템을 통한 공공기관 감사 우수사례(방법론 및 감사기법) 적극 활용

## 2. 감사 배경·목적

재단은 정부의 공공기관 가이드라인을 준수하고 감사원의 건전·효율적 재정 운용 기조 등에 따라 국민과 고객의 눈높이에 맞는 경영혁신 이행과 업무 효율화로 행정·재정적 비용을 절감하고 주요 핵심사업에 대한 경쟁력을 강화하기 위해 재단에서 운영 중인 학자금지원 사업 및 조직의 운영·관리 업무 전반을 중점적으로 점검함으로써 정부의 경영지침 준수와 절차 이행의 적정성 여부 등을 확인하고자 이번 특정감사를 실시하게 되었다.

## 3. 감사 종합점검체계 및 감사 중점 대상

### 1) 감사 종합점검체계

- ☐ 효율적인 감사 추진을 위해 감사 범위에 대응하는 종합점검체계를 사전 수립하여 감사 수행
  - (학자금 지원사업) 대출 및 장학사업 기획 운영 및 사후관리에 대한 합리·적정·타당성 중점 점검
    - (점검기준) 사업별 기본계획 및 시행계획, 업무처리기준, 규정
    - (점검항목) 학자금대출채권 시효관리, 국가장학금 환수 및 제재 사항
  - (분사무소 설립 및 운영) 사무소 등록 기준·절차 준수 여부 중점 점검
    - (점검기준) 분사무소 설립 계획, 관련 법령 및 규정
    - (점검항목) 사무소 설립의 근거 및 요건과 절차 준수, 5개의 청년 창업센터 및 4개 지역센터 운영의 적정성 여부

### 2) 감사 중점 대상

- ☐ 종합점검체계를 바탕으로 자체학습 조직을 운영하여 2개의 범주로 구분한 뒤 감사 중점과제(10개)를 검토 및 선정

[표2] 분야별 감사 중점과제

| 범주            | 감사분야             | 중점과제                                                                  |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 학자금<br>지원     | 학자금<br>대출        | 지원<br>범위<br>· 지원금액 및 대상자 선정, 지원 제한 요건 검토                              |
|               |                  | 집행<br>· 학자금대출 신청 및 심사, 지급 운영 절차 점검·개선                                 |
|               |                  | 사후<br>관리<br>· 대출채권 시효관리 현황<br>· 회수 가능성 없는 대출채권의 관리 실태 점검              |
|               | 장학금              | 지원<br>범위<br>· 지원금액 및 대상자 선정, 지원 제한 요건 검토                              |
|               |                  | 집행<br>· 장학금 신청 및 심사, 지급 운영 절차 점검·개선                                   |
|               |                  | 사후<br>관리<br>· 의무종사 불이행 등에 따른 장학금 미반환 관리현황<br>· 미반환자 관리 방안 및 불이익 조치 여부 |
| 분사무소<br>설립·운영 | 설립 근거 및<br>절차 준수 | · 관련 법령, 내부 규정 근거 마련 및 준수 여부<br>· 분사무소 설립 및 운영 업무절차 준수 여부             |

#### 4. 감사실시 과정 및 결과 처리

이번 감사와 관련하여, @. @. @.부터 @. @.(@일 간)까지 감사인 5명이 주요 점검 사항에 대한 감사를 실시하였고, 제출된 관계부서의 의견에 대한 사실관계 조사와 타당성 검토를 위해 @. @. @. 감사를 추가 실시하였다.

그리고 이번 특정감사 결과보고서의 품질향상을 위해 @. @. @. 감사 처분 요구서 작성에 앞서 자체 학습조직 활동을 통해 감사팀장 주재로 감사원 ‘감사문장 바로쓰기 편람’을 활용한 처분요구서 작성법을 학습하였다.

아울러 감사 결과 지적사항과 관련하여 @. @. @. 감사 마감회의를 실시하였으며, 각 부서에서 제시한 의견을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 @. @. @. 감사심의회 의결로 감사 결과를 최종 확정하였다.

## II. 감사결과

### 1. 총 평

재단은 경제적 여건에 관계없이 누구나 의지와 능력에 따라 고등교육 기회를 가질 수 있도록 소득연계형 국가장학금<sup>1)</sup>을 지원하고, 학자금대출을 저금리<sup>2)</sup>로 공급하는 등 국가에서 필요로 하는 인재를 육성하기 위해 다양한 학자금 지원사업을 운영하고 있다.

또한 창업을 준비하는 대학생들이 창업에만 전념할 수 있도록 전국 5개 권역(서울, 대전, 대구, 부산, 광주)의 청년창업센터를 개소하여 기숙사 입주생 선발 및 주거·사무 공간 지원과 창업 지원 프로그램 등을 운영하고 있다.

학자금지원사업 추진실태 특정감사 결과, 학자금대출 기한이익상실 관련 예정 통지서 우편발송 업무 및 사고 보고 업무가 부적정하게 수행되었고, 학자금대출 부실채권의 시효관리 미흡 사례와 소액채권 소멸시효 관리가 부적정하게 수행되었으며, 지역사무소(청년창업센터 등) 설치 승인 미흡과 창업기숙사 설치 목적에 맞는 입주생 선발 필요한 것으로 확인되었다.

이에 따라 7건의 지적사항에 대해 징계(견책) 1건, 경고 1건, 통보 5건으로 처분 요구하였다.

이번 감사를 통해 관련 제·규정과 법령, 사업계획 및 업무처리기준 등의 주요 근거에 기반하여 업무를 추진하여야 할 것으로 판단된다.

### 2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 명, 만 원)

| 합 계 |    |    | 변상<br>(금액) | 징계<br>(인원) | 경고<br>(인원) | 주의<br>(인원) | 시정<br>(금액) | 통보 | 현지<br>주의 | 현지<br>시정 | 통보<br>(모범) |
|-----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|----|----------|----------|------------|
| 건수  | 금액 | 인원 |            |            |            |            |            |    |          |          |            |
| 7   | -  | 6  | -          | 1<br>(1)   | 1<br>(5)   | -          | -          | 5  | -        | -        | -          |

1) 국가장학 신청자의 소득수준에 따라 장학금 차등 지원. 2024년 국가장학금 지원사업 예산은 약 4조 원임  
2) 2021년부터 2024년까지 4년 연속 학자금대출 금리 1.7%로 동결(기준금리 2024.10월 기준, 한국은행 3.25%)

### 3. 지적사항 요약

#### (1) 기한이익상실 예정통지서 우편발송 업무 및 사고보고 부적정: 견책, 경고, 통보

- ●●●●●부는 일반상환 학자금대출의 원금 또는 이자를 약정한 기일에 상환하지 않은 연체자를 대상으로 연체관리활동을 실시하고 있음
- 「연체관리지침」 제4조에 따르면 ●●●●●부는 연체 5개월 경과 시 기한이익상실 예정 안내를 1회 이상 실시하여야 하고, 「정보화 업무 관리규칙」 제19조에 따르면 재단 내 정보통신망과 접속할 수 있는 정보시스템으로 자료를 입력하거나 처리하는 사람은 자료의 입력·처리를 정확히 하여야 하고, 제18조에 따라 정보화 업무 담당 부서장 으로부터 출력한 정보화자료를 받은 부서장은 자료의 정확성 여부를 검증한 후에 사용하도록 되어 있음
- 그리고 「사고보고지침」 제2조에 따르면, 고의 또는 과실로 업무상 장애 또는 분쟁을 야기한 행위 등을 함으로써 재단에 손해를 끼치게 한 경우 각 부서장은 사고발견 즉시 사고내용을 이사장과 상임감사에게 보고 하도록 되어 있음
- 따라서 ●●●●●부는 연체관리 활동을 위한 우편물을 발송함에 있어 당초 계획한 바에 따라 정당한 대상자에게 우편을 발송하고 ◆◆◆ ◆◆부는 e그린우편시스템을 통한 우편 발송업무와 관련하여 사업부서 로부터 정보화 자료 처리 요청이 있을 경우 이를 정확히 처리하며, ●●●●●부는 제공받은 자료의 정확성 및 요구사항 충족 여부를 검증하여야 함
- 또한 이미 우편이 중복으로 발송되는 등 사고가 발생하여 재단에 손실을 끼치고 사고와 관련하여 부서 간 이견이 발생하여 분쟁이 초래된 경우에는, 이를 이사장 및 상임감사에 즉시 보고하여 문제를 조기에 해결하도록 노력하여야 함

- 그러나 ●●●●●부는 「연체관리지침」 제4조에 따른 연체 5개월 경과자 @명을 대상으로 기한이익상실 내용증명을 보내는 과정에서 @월 @일과 3일 뒤인 @월 @일 @명에게 동일한 내용의 내용증명이 중복으로 발송되도록 하였고, 이 과정에서 ◆◆◆◆◆부는 현업부서의 요청을 정확히 처리하지 않아 현업 업무 담당자의 혼선을 야기하고 중복발송의 원인을 제공하였음
- 또한 ●●●●●부는 @. @. @. 사고를 인지한 후 이를 즉시 이사장과 상임감사에게 보고하지 않고, 15일이 지난 @. @. @.에서야 이사장과 상임감사에 서면으로 사고 보고함
- 그 결과, 우편료 예산 @원이 낭비되었고, 동일한 고객에게 동일한 내용의 우편이 중복으로 전달되어 고객 불편을 야기하는 결과를 초래하였으며, 관계 규정에 따라 사고 보고를 받고, 사후 조치를 지시해야 하는 권한과 책임이 있는 자가 이를 인지하지 못하여 사고의 원인 파악, 영향도 분석 및 사후조치 등이 적기에 이루어지지 못하는 결과를 초래함
- ☞ 이사장은 기한이익상실 예정 통지문 발송 업무에 대한 지도·감독을 소홀히 하고 사고 보고를 지연한 관련자를 「인사규정」 제92조에 따라 징계(견책) 처분하시기 바람 (견책)
- ☞ 이사장은 기한이익상실 예정 통지문 발송업무를 부적절하게 처리하거나 발송 업무 지도·감독을 소홀히 한 관련자를 「인사규정」 제100조에 따라 경고 처분하시기 바람 (경고)
- ☞ ●●●●●부장은 추후 동일한 사례가 재발하지 않도록 통지문 취소 처리 절차에 관한 통제 강화방안을 마련하고 개선된 업무절차를 확립하시기 바람 (통보)

## (2) 학자금대출 부실채권 시효관리 미흡: 통보

- ○○○○○부는 재단 「직제규정」에 따라 학자금대출 채권관리(부실채권의 회수, 시효중단, 시효완성 등)에 대한 업무를 수행하고 있음
  - 「학자금대출채권 관리규칙」제30조(시효관리) 제1항에 따라 학자금대출 부실채권에 대한 소멸시효가 도래하기 3개월 전에 시효중단 여부를 검토·조치해야 한다고 되어 있음. 다만, 특수채권이 어느 하나(채무 관계자가 사망한 때 등)에 해당하는 경우 소멸시효를 완성시킬 수 있음
  - 또한 같은 규칙 제1항의2에 따라 제1항에도 불구하고 채무자가 사망하고 회수 실익이 없는 경우 또는 잔여 대출원금이 소송비용보다 작은 경우에 한하여 특수채권 여부와 관계없이 같은 규칙 제32조(시효완성 절차)에 따라 시효를 완성시킬 수 있고, 시효를 완성시킬 때에는 소관 부서장이 시효완성 전 1개월 이내에 시효완성 여부를 결정하도록 되어 있음
  - 따라서 ○○○○○부는 부실채권의 적기 회수 및 효율적 관리를 위해 채권이 시효로 소멸할 경우에는 재판상의 청구를 하는 등 지체 없이 시효중단 조치를 취하여 소멸시효가 완성되지 않도록 소멸시효 기간을 철저히 관리하고, 부실채권 회수 실익이 없는 경우 등 소멸시효 완성 사유에 해당하는 경우에는 시효완성 전 1개월 이내에 시효완성 여부를 결정 처리해야 함
  - 그러나 소멸시효가 도래하기 3개월 전에 채권을 보전하기 위한 권리 행사를 결정하지 않거나, 시효완성 1개월 이내에 시효완성 여부를 결정하지 않은 채 법률상 시효가 지난 것으로 확인됨
- ☞ ○○○○○부장은 학자금대출 부실채권의 소멸시효 기간이 지나기 전에 시효중단 또는 완성 결정 처리 업무가 누락 되지 않도록 소멸시효에 대한 점검 관리를 강화하시기 바람 (통보)

### (3) 창업기숙사 설치 목적에 맞는 입주생 선발 필요: 통보

- 재단 「기부금품 조성 및 운영규칙」 제3조에 따르면 기부업무담당자는 재단에 접수된 기부금품을 관계 법령 및 기부자의 의사에 맞추어 적정하게 모집·사용 및 운용하여야 한다고 되어 있고,
    - 교육과학기술부(現 교육부) @@@@과-@ (@. @. @.) ‘○○장학기부금 지정기탁 안내’를 살펴보면, ○○으로부터 기부받은 약 @억 원 상당의 ○○ 주식을 교육부가 교육기회 양극화 해소를 위한 교육 소외계층 지원에 활용하도록 재단에 재기부하였음
    - 또한, 재단은 「○○기부금 운영규칙」 제1조에 따라 교육기회 양극화 해소를 위한 교육소외계층 지원에 사용할 수 있도록 교육부로부터 기부된 ○○ 주식을 효율적으로 관리·운영하여야 하고, 같은 규칙 제 3조에 따라 교육 소외계층의 교육 기회 확대를 위한 장학사업과 교육 복지 사업 등을 중심으로 추진하여야 함
  - 그러나, 감사기간 동안 학생종합복지센터의 창업기숙사(변경전: 창업지원형 기숙사) 입주생을 서면심사, 대면심사 등 절차를 거쳐 선발하고, 서면 심사에서 학자금지원구간 기준과 창업활동 기준이 동등한 수준의 가점을 부여하고 있었으며, 교육소외계층의 지원자가 창업활동 기준을 충족한 경우에만 일반 지원자 보다 높은 가점을 받을 수 있는 것으로 확인함
    - 게다가, 2024년에는 창업관련 업무협약기관으로부터 추천받은 입주 희망자는 서면심사를 생략하여 교육소외계층 보다 많은 혜택을 받는 것으로 확인함
    - 그 결과, ○○기부금의 본래의 목적과는 다르게 2022~2024년 동안 창업기숙사 입주생 선발에 교육소외계층 지원자 중 @%는 서면 심사에서 떨어져 대면심사의 기회가 없는 실정이었음
- ☞ ◆◆◆◆◆부장은 ○○기부금 사업을 수행할 때 ○○기부금의 본래의 목적에 맞게 실질적인 교육소외계층의 지원이 이루어 질 수 있도록 방안을 마련하여 운영하시기 바람 (통보)

#### (4) 소액 채권의 소멸시효 관리 부적정: 통보(시정완료)

- ○○○○○부는 학자금대출 채권의 소멸시효 중단 조치를 취하는 등 채권의 소멸시효 관리 업무를 수행하고 있음
  - 「민법」 제162조에 따르면, 채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다고 되어 있고, 같은 법 제168조에 따르면, 소멸시효는 청구, 압류 또는 가압류, 가처분, 승인의 사유로 인하여 중단된다고 되어 있음
    - 또한 재단 「학자금대출채권 관리규칙」(규칙 제195호, 2023.6.22., 일부개정) 제30조에 따르면, 부실채권에 대하여 소멸시효가 도래하기 전 소멸시효 중단조치를 하여야 하고, 같은 조 제1항 각 호와 제1의2항에서 소멸시효 완성 사유를 별도로 정하고 있음
    - 따라서 위 부서는 관련 내규에 따라 소멸시효 완성 사유에 해당하지 않는 채권에 대해서는 소멸시효 중단조치를 통해 채권에 대한 권리를 행사하여야 함
  - 그러나 위 부서는 감사대상 기간 중 원금 잔액은 없으나 손해금 등만 남아 있는 소액 구상채권 총 @건에 대해 내규 상 소멸시효 완성 사유에 해당하지 않음에도 불구하고, 소송 비용 대비 소송목적물 가액이 적어 소송 실익이 저해될 우려가 있다는 사유로 소멸시효 중단조치를 하지 않는 등, 소액 채권에 대한 시효관리 예외 근거가 명확히 없는 상황에서 실무상 시효관리 업무를 내규와 다르게 수행하고 있는 것으로 확인됨
- ☞ ○○○○○부장은 위 감사결과 지적내용에 대하여 @. @. @. 관련 규칙 개정을 통해 소액 채권에 대한 시효관리 예외 근거를 마련함에 따라 시정을 완료하였으나, 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바람 (통보(시정완료))

##### (5) 지역사무소(지역센터 등) 설치 승인 필요: 통보(시정완료)

- 기획재정부 「공공기관의 조직과 정원에 관한 지침」 제6조에 따르면 공공기관은 지사 등 일선기관을 설치·운영함에 있어 고객의 수요와 환경 여건의 변화 등을 감안하여 지형·교통 중심의 광역단위로 운영 되도록 노력하여야 한다고 되어 있고,
  - 「한국장학재단 정관」 제3조에 따르면 재단의 주된 사무소는 대구 광역시에 두고 업무수행을 위해 필요한 경우에 교육부장관의 승인을 받아 지역사무소, 청년창업센터, 지역센터, 연합기숙사 등 분사무소를 둘 수 있다고 되어 있음
- 따라서 재단은 고객의 수요와 환경 여건의 변화 등을 감안하여 지형·교통 중심의 광역단위로 운영되도록 고려하여 교육부장관의 승인을 받아 지사 등 일선기관을 설치·운영하여야 함
- 그러나 서울사무소 및 ●●센터(현 ●●센터)를 제외한 ○○ 등 @개의 지역사무소(지역별 ●●센터 등)는 @년 @월 ‘(가칭) ○○센터 기본사업 계획(안)’을 내부결재만 받았으며, 교육부장관의 승인을 위해 교육부로 발송한 이력은 찾아볼 수 없음
  - 그 결과, 재단은 「한국장학재단 정관」과는 다르게 교육부장관의 승인을 증빙할 수 있는 문서 없이 @개의 분사무소 성격의 지역사무소 등을 운영함
- ☞ ○○○○부장은 위 감사내용에 대해 @년 @월 @일 「한국장학재단 정관」을 개정하여 업무수행을 위해 필요한 경우 분사무소를 설치할 수 있는 근거를 마련하였고, 교육부장관의 승인을 받아 시정을 완료하였으나, 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바람 (통보(시정완료))

### Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

#### 1. 처분요구사항 일람표

| 관련자<br>소속부서       | 처리할 부서         | 건명                                    | 처분요구 |    |    |    |    |      |   |                  | 조치기한 |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|------|----|----|----|----|------|---|------------------|------|
|                   |                |                                       | 견책   | 경고 | 주의 | 시정 | 통보 | 현지조치 |   | 통보<br>(모범<br>사례) |      |
| ●●●●●부,<br>◆◆◆◆◆부 | ●●●●●부,<br>★★부 | 기한이익상실 예정통지서<br>우편발송 업무 및<br>사고보고 부적정 | 1건   | 1건 | -  | -  | -  | -    | - | -                |      |
| ●●●●●부            | ●●●●●부         | 기한이익상실 예정통지서<br>우편발송 업무 및<br>사고보고 부적정 |      |    |    |    | 1건 |      |   |                  |      |
| ○○○○○부            | ○○○○○부         | 학자금대출 부실채권<br>시효 관리 미흡                | -    | -  | -  | -  | 1건 | -    | - | -                |      |
| ◆◆◆◆◆부            | ◆◆◆◆◆부         | 창업기숙사 설치 목적에<br>맞는 입주생 선발 필요          | -    | -  | -  | -  | 1건 | -    | - | -                |      |
| ○○○○○부            | ○○○○○부         | 소액 채권의 소멸시효<br>관리 부적정                 | -    | -  | -  | -  | 1건 | -    | - | -                |      |
| ○○○○○부            | ○○○○○부         | 지역사무소(지역센터 등)<br>설치 승인 필요             | -    | -  | -  | -  | 1건 | -    | - | -                |      |

#### 2. 조치인원 명세

| 건명                                    | 처분내역 |                    |                    |               |
|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                       | 처분내용 | 소속부서<br>(현 부서)     | 직위/직급<br>(현 직위/직급) | 성명<br>(사번)    |
| 기한이익상실 예정통지서<br>우편발송 업무 및 사고보고<br>부적정 | 견책   | ●●●●●부<br>(●●●●●부) | ●●/●●<br>(●●/●●)   | ●●●<br>(●●●●) |
|                                       | 경고   | ●●●●●부<br>(●●●●●부) | ●●/●●<br>(●●/●●)   | ●●●<br>(●●●●) |
|                                       | 경고   | ●●●●●부<br>(●●●●●부) | ●●/●●<br>(●●/●●)   | ●●●<br>(●●●●) |
|                                       | 경고   | ◆◆◆◆◆부<br>(◆◆◆◆◆부) | ●●/●●<br>(●●/●●)   | ●●●<br>(●●●●) |
|                                       | 경고   | ◆◆◆◆◆부<br>(◆◆◆◆◆부) | ●●/●●<br>(●●/●●)   | ●●●<br>(●●●●) |
|                                       | 경고   | ◆◆◆◆◆부<br>(◆◆◆◆◆부) | ●●/●●<br>(●●/●●)   | ●●●<br>(●●●●) |

## Ⅳ. 행정사항

### 1. 지적사항

- ☐ 관련부서에 지적사항에 대한 처분요구 통보
  - 조치부서에 관련자 주의조치요구에 대한 처분요구 통보

### 2. 감사결과

- ☐ 공공감사정보시스템 등록, 경영공시 등

붙임 처분요구서 5부. 끝.

|        |             |              |                            |                         |                  |
|--------|-------------|--------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 일련번호   | 1           | 감사자<br>(감사실) | ●●●, ●●●, ●●●,<br>●●●, ●●● |                         | 공 개( )<br>비공개(○) |
| 징계(건축) | 1건(1명)      | 경고           | 1건(5명)                     | 통보                      | 1건               |
| 조치부서   | ★★부, ●●●●●부 | 처분요구일자       |                            | 회신기일(징계)<br>회신기일(경고·통보) |                  |

## 감사결과 처분요구서

### 징계(건축) · 경고 · 통보

제 목 기한이익상실 예정통지서 우편발송 업무 및 사고보고 부적정

관 계 부 서 ●●●●●부, ◆◆◆◆◆부

조 치 부 서 ●●●●●부, ★★부

내 용

#### 1. 사건 개요

●●●●●부는 일반상환 학자금대출의 원금(분할상환금을 포함) 또는 이자를 상환하기로 약정한 기일에 상환하지 아닌 한 경우 이를 연체로 보고, 연체 5개월 경과 시 기한이익상실 예정 안내를 매월 1회 문자와 내용증명<sup>3)</sup>으로 연체자에게 통지하는 업무를 수행하고 있으며, 그 현황은 아래 [표 1]과 같다.

3) 우편법 시행규칙 제25조(선택적 우편역무의 종류 및 이용조건 등)에 따라 등기취급을 전제로 우체국 창구 또는 정보통신망을 통하여 발송인이 수취인에게 어떤 내용의 문서를 언제 발송하였다는 사실을 우체국이 증명하는 특수취급제도

[표 1] 연체 5개월 경과에 따른 기한이익상실 예정 내용증명 현황

(단위: 건, @.@.@. EIP 전자결재 기준)

| 기준년도 | 기준월 | 내용증명 발송 | 기준년도 | 기준월 | 내용증명 발송 |
|------|-----|---------|------|-----|---------|
|      |     |         |      |     |         |

※ 자료: ●●●●●부 제출 자료 재구성

이와 관련하여 ●●●●●부는 @. @. @.에 @. @. @. 기준으로 일반상환 학자금대출 연체 5개월 경과 채권 보유자를 대상으로 기한이익상실 예정통지서 @건을 발송하고자 계획하였다.

## 2. 관계 법령 및 판단기준

「연체관리지침」 제4조에 따르면 ●●●●●부는 아래 [표 2]에 따라 대출채권의 연체관리 활동을 수행하도록 되어 있다.

[표 2] 연체관리활동

| 연체기간 | 대출상품 | 활동내용 | 활동매체 |     |       |    | 활동주기 |
|------|------|------|------|-----|-------|----|------|
|      |      |      | 유선   | 문자* | email | DM |      |
|      |      |      |      |     |       |    |      |

※ 자료: ●●●●●부 제출 자료 재구성

「정보화 업무 관리규칙」 제19조(자료 입력·처리)에 따르면 재단 내 정보통신망과 접속할 수 있는 정보시스템으로 자료를 입력하거나 처리하는 사람은 자료의 입력·처리를 정확히 하여야 하고, 제18조(출력자료의 확인)에 따라 정보화 업무 담당 부서장으로부터 출력한 정보화자료를 받은 부서장은 자료의 정확성 여부를 검증한 후에 사용하도록 되어 있다.

한편, 「취업규칙」 제12조(책임완수의 의무)에 따르면, 직원은 창의와 성실로써 직무를 수행하고 맡은 바 책임을 완수하도록 하고 있으며, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제6조(성실의무)에서는 임직원은 항상 친절하고 성실한 근무 자세를 견지하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「사고보고지침」 제2조(사고보고대상)에 따르면, 고의 또는 과실로 업무

상 장애 또는 분쟁을 야기한 행위 등을 함으로써 재단에 손해를 끼치게 한 경우 각 부서장은 사고발견 즉시 사고내용을 이사장과 감사에게 보고하도록 되어 있고, 같은 지침 제6조(사고보고지연 등에 대한 책임) 사고사실을 은폐하였거나 특별한 사유 없이 사고보고를 지연하였을 경우에는 그에 상응하는 책임을 부과하도록 되어 있다.

따라서 ●●●●●부는 연체관리 활동을 위한 우편물을 발송함에 있어 당초 계획한 바에 따라 정당한 대상자에게 우편을 발송하고, 동일한 대상에게 동일한 내용의 우편을 중복으로 발송하여 예산을 낭비하거나 민원이 초래되지 아니하도록 하여야 하고, ◆◆◆◆◆부는 e그린우편시스템<sup>4)</sup>을 통한 우편 발송업무와 관련하여 사업부서로부터 정보화 자료 처리 요청이 있을 경우 이를 정확히 처리하며, ●●●●●부는 제공받은 자료의 정확성 및 요구사항 충족 여부를 검증하여야 한다. 또한 이미 우편이 중복으로 발송되는 등 사고가 발생하여 재단에 손실을 끼치고 사고와 관련하여 부서 간 이견이 발생하여 분쟁이 초래된 경우에는, 이를 이사장 및 감사에 즉시 보고하여 문제를 조기에 해결하도록 노력하여야 한다.

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 ●●●●●부는 「연체관리지침」 제4조에 따른 연체 5개월 경과자 @건의 기한이익상실 내용증명을 보내는 과정에서 @월 @일과 3일 뒤인 @월 @일 @건의 동일한 내용의 내용증명이 중복으로 발송되도록 하여 @원의 재단 예산을 낭비한 것으로 확인되었다.

또한, 이를 사고 보고하는 과정에서 ●●●●●부는 15일이 지나 지연 보고하고, ◆◆◆◆◆부는 확인되지 않은 사실을 보고자료에 기재한 것으로 확인되었다.

이는 통지문 발송 및 취소처리와 관련하여 현업부서인 ●●●●●부와 ◆◆◆◆◆

4) 우정사업본부와 재단 간 연계된 전산시스템으로, 우편물 접수에서 제작, 배달까지 시스템 연동을 통해 보내고자 하는 내용문과 주소록을 작성하여 신청하면 우체국에서 실제 우편물로 제작 및 배달해 주는 친환경 우편시스템

◆◆부의 통제 및 관리가 미비하였던 점과, ●●●●●부와 ◆◆◆◆◆부 업무 담당자 @명이 업무를 적절히 처리하지 않은데 그 원인이 있는 것으로 나타났으며 구체적 내용은 다음과 같다.

## 가. 기한이익상실 예정통지서 우편발송 업무 부적정

### 1) ●●●의 경우

●●●은 ●●●●●부에서 2023년 12월부터 기한이익상실 예정 통지 우편을 발송하는 업무 담당 실무자로서, @. @. @. @:@ @건의 기한이익상실 예정 통지 내용증명 우편 발송 계획을 수립<sup>5)</sup>하여, 이를 부장에게 보고하였다. 이후 같은 날 @:@ IT선진화시스템 내 e그린우편시스템을 통하여 @건<sup>6)</sup>의 발송대상을 업로드하고 최종 발송 처리를 위하여 대결권자인 ●●●에게 결재를 득하였으나, 다음날인 @.@. 일부 고객인 @명(@건)이 통지문 발송 제외 대상자<sup>7)</sup>라는 사실을 인지하고 해당 대상자를 발송대상에서 제외 처리하기로 결정하였다.

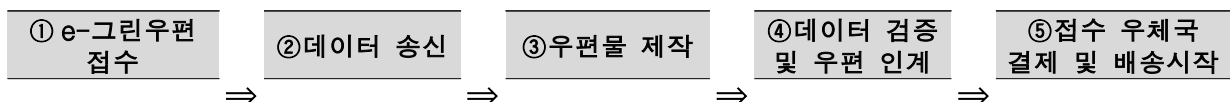
이에 ●●●은 평소 업무상 e그린우편시스템을 활용한 업무<sup>8)</sup>를 많이 처리하는 같은 팀 동료 ●●●에게 발송 대상 제외 처리 방법에 대해 문의하여, 접수취소를 하고자 하는 부서에서 ◆◆◆◆◆부에 요청하여 콘키<sup>9)</sup>를 확인한 후 우편물 제작업체에 직접 연락하여 콘키를 알려주고 기전송된 제작요청 건을 접수취소하여야 한다는 사실을 알고 있었다.

5) ‘(일반상환) 기한이익상실 예정 통지서 발송(@. @. 기준)’ (●●●●●부-@, @.@.@.)

6) 최초 발송계획안의 발송대상 @건은 오타로, 실제 발송대상은 @건

7) 신용회복위원회 및 개인회생 데이터 입력값 오입력

8) e-그린우편(내용증명) 발송 업무 흐름도:



9) e그린우편시스템 사용 시 발송요청 접수번호에 부여되는 일련번호로, 이를 통해 데이터연계사, 우체국과 연락하여 취소요청 및 데이터 연계 현황 확인 등이 가능함

그러나 ●●●은 @.@. @:@ e그린우편시스템 관리를 담당하는 ◆◆◆◆◆부 ●●●에게 메신저로 “내용증명 접수취소 필요조건이 있어 콘키를 문의드린다”는 쪽지를 보낸 후, “처리했습니다”라는 ●●●의 다소 모호한 쪽지 회신을 받고 요청하였던 콘키를 회신받지 못하였음에도 e그린우편시스템의 상태값만 확인한 후 현업부서에서 수행하여야 했던 업무처리절차(우편제작업체에 유선으로 취소요청)까지 ◆◆◆◆◆부에서 완료하였다고 짐작하여 콘키를 재요청하거나, 취소 상황에 대하여 추가로 확인하지 않고 @. @. @. @:@ 제외되었어야 할 2건을 제외한 @건을 e그린우편시스템에 재차 발송 접수 등록하였다.

위와 같은 ●●●의 업무처리로 인해 우편제작업체에 접수취소 요청이 전달되지 않아 실제로 접수취소가 이뤄지지 않았고, 그 결과 @. @. @. 발송 등록하였던 @건이 @. @. 1차 발송되고, @. @. 발송 등록하였던 @건이 @. @. 2차 발송되어, 발송되지 않아야 했던 내용증명 우편 1차 발송분 @건이 불필요하게 발송됨에 따라 우편료 예산 @원이 낭비되었고, 동일한 고객에게 동일한 내용의 우편이 중복으로 전달되어 고객 불편을 야기하는 결과를 초래하였다.

## 2) ●●●의 경우

●●●은 ◆◆◆◆◆부에서 @년 @월부터 e그린우편시스템을 관리하는 업무 담당 실무자로서, @. @. @. @:@ ●●●●●부 ●●●으로부터 내용증명 접수취소를 위한 콘키를 요청받았음에도, 콘키를 시스템에서 조회하지도 않고 콘키를 현업부서에 제공하지 않은 채 e그린우편시스템상 e그린우편 접수상태 결과값만 ‘접수취소’로 변경<sup>10)</sup>한 후 “처리했습니다”라고 현업 담당자에 답변하였다.

그러나 ●●●은 e그린우편시스템 관리 담당자로서 업무를 맡은 이후에 현업

10) 일반적으로 처리단계에 따라 ‘접수대기’-‘접수중’-‘접수완료’-‘발송완료’로 상태값 변경 진행되며, 접수건 결재완료 후 매일 20시 배치를 통해 데이터가 우정국 및 우편물 제작업체로 넘어가면 ‘접수대기’에서 ‘접수중’으로 상태값 변경됨. 이 중 ‘접수대기’, ‘접수중’ 단계에서 ◆◆◆◆◆부 직원이 별도 결재절차 없이 처리상태값을 ‘접수취소’로 변경할 수 있으며, 이후 단계에서는 ‘접수취소’ 불가함

부서의 요청에 따라 @건 이상의 시스템 접수취소 처리를 진행하였음에도 불구하고, e그린우편시스템에 발송등록 접수된 당일은 ‘접수대기’ 상태로 우편물 제작업체에 데이터가 전달되지 않아 시스템 상태값을 ‘접수취소’로 변경하는 것만으로도 취소가 가능하지만, 매일 20시 데이터 전송 배치가 실행된 후 우편물 제작업체로 데이터가 전달되어 상태값이 ‘접수 중’으로 변경된 이후로는 시스템 상태값을 ‘접수취소’로 변경하는 것만으로도 취소처리가 되지 않으며, 우편물 제작업체에 직접 연락하여 별도 취소처리 요청이 필요하다는 사실에 대해 인지하지 못하였다.

또한 현업부서로부터 수회(數回) 콘키 제공 요청을 받았으나, 콘키의 활용 용도에 대하여 파악하지 않은 채 이를 제공하였다.

그 결과, @. @. @. ●●●의 콘키 요청에 콘키를 제공하지 않고 e그린우편시스템 상의 상태값만 ‘접수취소’로 변경하고 현업의 요구사항을 모두 이행하였다고 착각하여 처리완료로 현업 업무 담당자에게 답변함으로써 현업 업무 담당자의 혼선을 야기하고 “가항 1)”의 결과를 초래하였다.

## 나. 우편발송 업무 관리·감독 태만 및 사고 보고 미흡

### 1) ●●●의 경우

●●●는 @. @. @. 실무자인 ●●●이 기안한 기한이익상실 예정 통지 내용증명 우편 발송 계획 전자문서를 결재한 ●●●으로, 실무자로 하여금 발송업무와 관련하여 특이사항이 없는지 확인하거나 보고토록 하였어야 함에도 그러지 않았다.

●●●는 일반상환 학자금대출 기간별 연체관리 및 연체 정상화 업무를 총괄하는 전결권자로서 ●●●으로부터 연체관리 우편 통지업무와 관련하여 기결재한 대상자에서 일부 대상자가 취소 후 변동되었다는 보고를 받은 적이 있었음에도 연체관리 우편 통지문의 취소처리와 관련한 업무를 파악하지 못하고 발송

취소에 관한 업무 프로세스 및 보고절차를 마련하지 않아 연체관리 업무의 내부 통제 관리를 소홀하게 하였으며, ●●●●●부에서 @년 e그린우편시스템 도입을 최초로 추진<sup>11)</sup>하고, @. @월말 기준 e그린우편시스템을 사용하는 5개 부서 중 ●●●●●부의 발송량이 전체의 @%를 차지<sup>12)</sup>하는 등 실질적인 시스템 사용 주체임에도 불구하고, e그린우편시스템 접수상태에 따른 취소절차, 부서 담당자의 역할을 문서 등으로 명확히 정의하지 않아 오발송, 중복발송 등의 사고를 예방하지 못하도록 하고, “가항 1)”의 결과를 초래하였다.

또한 ●●●●●는 @. @. @. @시경 ●●●●●으로부터 내용증명 우편 중복 발송으로 @원의 손해가 발생한 사고 사실에 대해 보고받았음에도, 이를 즉시 이사장과 감사에게 구두 또는 서면 보고 하지 않고, 15일이 지난 @. @. 에야 이사장과 감사에 서면으로 사고 보고하였다.

이와 관련하여, ●●●●●는 해당 사안이 사고 보고 대상이 아니라고 자의적으로 판단하고 사안을 자체적으로 수습하기 위한 목적으로 ●●●●●에게 ◆◆◆◆◆부와 합의방안을 마련할 것을 지시하였고, 이에 ●●●●●은 @. @. @. ◆◆◆◆◆부 ●●●●●을 만나 기한이익상실 예정통지서 중복발송에 따라 추가적으로 발생한 우편료 @원을 ◆◆◆◆◆부 예산으로 지출할 수 있는지 문의하여, 이에 ◆◆◆◆◆부가 불가하다는 의견을 제시하자, ●●●●●부 예산으로 지출하되 ◆◆◆◆◆부가 해당 문서에 협조 결재하는 방식의 대안을 재차 제시하였으나, 협의가 원만히 되지 않자 그제야 본부장인 상임이사 보고를 검토하기 시작하였고, 이후 사건의 정황 파악 과정에서 ◆◆◆◆◆부와 이견이 발생하여 분쟁이 있었을 때에도 이를 즉시 이사장 및 감사에 보고하지 않는 등 사고 보고를 지연하였다.

11) ‘e-그린우편 도입 추진계획(안) 보고’ (●●●●●부-@, @.@.@.)

12) @. @. @.~@. @. @. 기간 중 ●●●●●부 발송건수: @건, 전체 발송건수: @건

그 결과, 관계 규정에 따라 사고 보고를 받고, 사후 조치를 지시해야 하는 권한과 책임이 있는 자가 이를 인지하지 못하여 사고의 원인 파악, 영향도 분석 및 사후조치 등이 적기에 이루어지지 못하는 결과를 초래하였다.

## 2) ●●●의 경우

●●●은 @. @. @. 실무자인 ●●●이 기안한 기한이익상실 예정 통지 내용증명 우편 발송 계획 전자문서를 결재한 ●●●으로, 실무자로 하여금 발송업무와 관련하여 특이사항이 없는지 확인하거나 보고토록 하였어야 함에도 그러지 않았다.

●●●은 업무를 맡은 후 E그린우편시스템 우편발송 결재 후 ●●● 등 실무자로부터 최소 @회 이상 기결재건의 접수취소 필요성에 대해 보고받고 콘키를 활용하여 접수취소 처리토록 승인<sup>13)</sup>한 바 있어, 접수 취소를 위해서는 콘키가 필요하다는 사실을 알고 있었음에도, 새로운 실무담당자로 하여금 이에 대해 알리거나 유의토록 당부하는 등의 조치를 하지 않아, “가 1)” 항의 결과를 초래하였다.

## 3) ●●●, ●●●의 경우

●●●과 ●●●은 e그린우편시스템 운영 및 관리를 담당하는 ●●과 ●●으로, 실무자로 하여금 e그린우편시스템 운영과 관련하여 특이사항이 없는지 확인하거나 보고토록 하였어야 함에도 그러지 않고, e그린우편시스템 발송업무 처리 상태값을 업무 담당자 또는 유지보수업체 직원이 별도로 결재 절차를 거치지 않고 임의 조작할 수 있도록 방치하는 등 내부통제를 소홀히 하였다.

그 결과, ●●●이 @. @. e그린우편시스템 상태값을 현업부서의 의도와 다르게 “접수취소”로 임의 변경할 때, 변경된 입력·처리가 정확하게 이루어졌는지 검토하지 못하여, “가항 1)”의 결과를 초래하였다.

13) @. @. @., @. @., @. @., @. @. @.(e그린우편시스템 결재내역 기준)

또한 ●●●과 ●●●은 사건 발생 이후 상임이사에게 이를 보고하는 과정에서 실무자인 ●●●으로부터 “본인은 ●●●●●부 우편발송 업무 실무자인 ●●●이 자신에게 내선전화 등의 방법으로 구체적인 ‘접수취소’ 버튼 클릭 요청이 있었으므로 ‘접수취소’ 버튼을 클릭하였다”라는 기억에 의존한 진술을 듣고, 실제 현업부서에서 그러한 요청이 없었음에도 이의 신빙성을 별도로 확인하지 않은 채 마치 사실인 것처럼 기재한 보고서를 작성하였다.

그 결과, 상급자에 잘못된 정보로 보고가 실시되어 보고질서를 문란케 하고, ●●●●●부와 양 부서 간 사실관계 확인에 다툼이 발생하여 분쟁을 야기 하였으며, 결과적으로 ●●●●●부로 하여금 사고보고를 지연토록 유발하였다.

#### 관련자 의견 및 검토결과

가. ●●●, ●●●과 ●●●는 재단의 e그린우편시스템 접수취소 관련 콘키 관리, 전송결과의 시스템 등록·해제 등의 권한을 가진 ◆◆◆◆◆부 담당자의 ‘처리했습니다’ 사내 메신저 응답과 e그린우편시스템 전송결과 메뉴의 ‘전체 접수 취소’의 상태값을 신뢰하고 업무를 처리한 것이므로 업무상 과실이 없다는 의견을 제시하였다.

그러나 ●●●은 ◆◆◆◆◆부로부터 콘키를 받아 업체에 연락해야하는 주체가 ●●●●●부라는 것을 알고 있었고, 이러한 상황에서 요청한 콘키를 받지 못하였을 때 이를 재확인하지 않았으며, 당초 전체취소가 아닌 부분취소(4건)을 의도하였음에도 시스템 상 전체취소된 점에 대해서도 재확인하지 않는 등 업무처리 전반에 있어 통상적인 주의의무를 다하였다고 보기 어려우므로 해당 의견은 받아들이기 어렵다.

나. ●●●과 ●●●는 관계규정 상 기한이익상실 예정 통지서가 1회 이상 발송을 규정하고 있고, 정당한 고객에게 정당한 내용이 통지된 사실을 감안하여 해당

사안이 사고보고 대상이라고 판단하기 어려웠으며, 이후에도 ◆◆◆◆◆부의 일방적 주장에 대한 사실확인을 위하여 시일이 소요된 것으로 고의적인 사고보고 지연 내지 사고 은폐·축소의 의도는 전혀 없었다는 의견을 제시하였다.

그러나 이번 사건의 경우 「사고보고지침」에 따라 고의 또는 과실로 업무상 분쟁을 야기하여 재단에 손해를 끼치게 한 경우로 명확히 사고보고 대상에 해당한다는 점, 우편물 1회 이상 발송의 통상적인 의미는 통지대상에게 통지내용의 변동 등의 사유가 발생하였을 경우에 해당한다고 보는 것이 타당하지, 동일한 대상에게 동일한 내용을 재차 발송하여 행정력과 비용을 낭비하는 것에 해당하지는 않을 것이라고 해석하는 것이 더욱 합당한 점, 설사 부서 간 사실관계 확인에 시일이 소요된 점을 인정한다 할지라도 분쟁사실 및 손해발생 사실을 지체없이 결재권자에 보고하고, 이후 사실관계를 보완하며 사고 관련 사후조치를 지시받아 처리하는 점이 합법적이고 올바른 절차인 점 등을 고려할 때 해당 의견은 받아들이기 어렵다.

다. ●●●, ●●●과 ●●●은 ◆◆◆◆◆부 이그린우편시스템 관리 실무 담당자는 입사한지 얼마안된 신입직원으로 접수취소를 위해서는 ‘콘키’를 우정국 정보센터 및 우편제작업체에 전달하여 수동으로 취소하여야 한다는 사실을 인지하지 못한 상태에서 시스템상 접수취소로 상태값 변경 후 발송한 ‘처리완료’ 메시지에 ‘빠른 처리에 감사드린다’는 현업담당자의 답변을 받고 업무가 종료된 것으로 판단하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 ●●●은 e그린우편시스템 담당자로서 약 1년 동안 최소 @건 이상의 시스템 접수취소처리를 한 이력이 있고, 현업부서로부터 수차례 콘키 제공요청을 받고 이를 제공하였으나 이의 용도 및 목적을 파악하지 않고 업무를 처리하는 등 통상적인 주의의무 및 성실의무를 다하지 않아 업무과실을 미흡하게 함으로 인하여 금번의 부정확한 업무처리 및 현업부서에 부정확한 정보를 제공하여 이번 사건의

원인을 일부 제공한 것은 달라지지 않는 사실이기에 해당 의견은 받아들이기 어렵다.

라. ●●●과 ●●●은 상임이사에 보고된 문서는 보고 당시까지 ◆◆◆◆◆부에서 파악한 상황을 정리한 문서로, 보고 시 ●●●●●부 담당자가 접수취소 버튼 클릭 요청을 구체적으로 하였다는 내용은 ◆◆◆◆◆부 담당자의 기억에 의한 기술이며 해당 사항은 ●●●●●부 담당자와 기억하는 내용이 달라 사실확인이 필요함을 구두로 보고하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 사실확인이 필요하다는 사실을 부연 설명하였다는 점을 일부 인정한다 할지라도, ‘@. @. @:@경 ●●●●●부 담당자가 IT담당자에게 선진화 화면에서 [접수취소] 버튼 클릭요청’이라는 단정적 표현을 별다른 부연없이 보고자료에 사용하였다는 점, 또 다른 보고문서인 e그린우편 접수취소 경위 설명자료에서 IT담당자는 실제 콘키를 조회한 사실이 없었음에도 콘키를 조회하였다는 내용으로 보고자료를 작성한 점 등 사실과 다른 내용으로 일방적인 부서의 입장만을 대변하고자 보고자료를 작성하여, 보고를 받는자로 하여금 올바른 상황을 파악할 수 없도록 혼선을 초래한 한 점은 달라지지 않는 사실이기에 해당 의견은 받아들이기 어렵다.

## 징계요구 양정

기한이익상실 예정 통지문 발송 업무를 소홀히 지도·감독하고, 사고 사실을 지연 보고한 ●●●의 행위는 「취업규칙」 제12조(책임완수의 의무) 및 제17조(부하직원 지도·단속·육성 의무), 「사고보고지침」 제2조(사고보고대상)에 위배된 것으로 「인사규정」 제89조(징계사유) 제1호, 제4호, 제5호에 해당한다.

## 조치할 사항

### 가. 이사장은

- ① 기한이익상실 예정 통지문 발송 업무에 대한 지도·감독을 소홀히 하고 사고 보고를

지연한 관련자를 「인사규정」 제92조에 따라 징계(견책) 처분하시기 바랍니다.

[관련자] 징계(견책)

●●●●●부

●● ● ● ●

② 기한이익상실 예정 통지문 발송 업무를 부적절하게 처리하거나 발송 업무 지도·감독을 소홀히 한 관련자를 「인사규정」 제100조에 따라 경고 처분하시기 바랍니다.

[관련자] 경고

●●●●●부

●● ● ● ●

●●●●●부

●● ● ● ●

◆◆◆◆◆부

●● ● ● ●

◆◆◆◆◆부

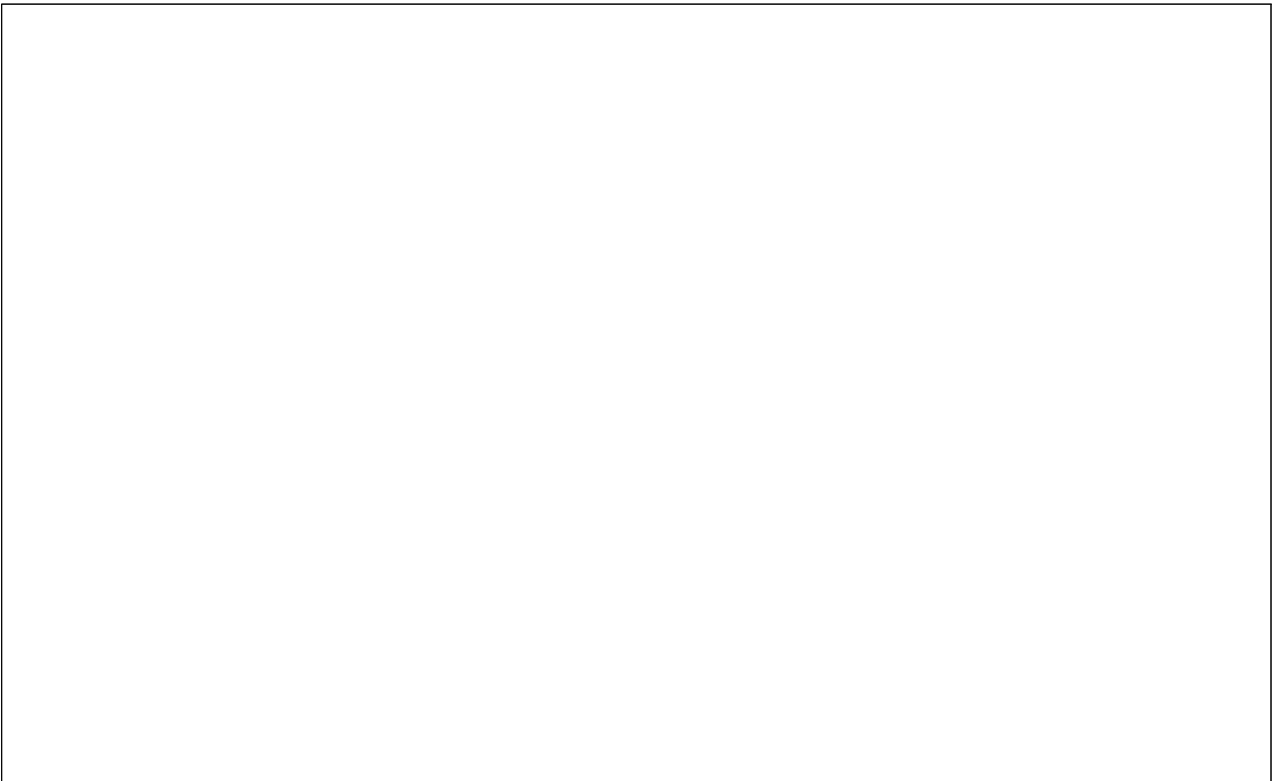
●● ● ● ●

◆◆◆◆◆부

●● ● ● ●

나. ●●●●●부장은 추후 동일한 사례가 재발하지 않도록 통지문 취소처리 절차에 관한 통제 강화방안을 마련하고 개선된 업무절차를 확립하시기 바랍니다. (통보)

[참고] e그린우편 접수 및 접수취소 정상 프로세스



[별지]

## 관계 법령 및 내규

### □ 「연체관리지침」

- 제4조(연체관리) ●●●●●부(이하 “●●●●”라 한다)는 별표 1에 따라 대출채권의 연체관리 활동을 수행하며, ●●부장은 효율적인 연체관리 등을 위해 각 채권별 연체관리 활동 내용 등을 조정할 수 있다.

[별표 1]

### 연체관리활동(제4조 관련)

| 연체기간 | 대출상품 | 활동내용 | 활동매체 |     |       |    | 활동주기 |
|------|------|------|------|-----|-------|----|------|
|      |      |      | 유선   | 문자* | email | DM |      |
|      |      |      |      |     |       |    |      |

\* 단문 메시지(SMS), 장문 메시지(LMS), SNS를 통한 메시지 등

※ 보증부 대출의 경우 대출 특성상 연체관리활동 시기 등을 일부 조정할 수 있음

### □ 「정보화 업무 관리규칙」

- 제18조(출력자료의 확인) 정보화 업무 담당 부서장으로부터 출력한 정보화자료를 받은 부서장은 자료의 정확성 여부를 검증한 후에 사용하여야 한다.
- 제19조(자료 입력·처리) 재단 내 정보통신망과 접속할 수 있는 정보시스템으로 자료를 입력하거나 처리하는 사람은 자료의 입력·처리를 정확히 하여야 한다.

### □ 「사고보고지침」

- 제2조(사고보고대상) 사고보고 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 다음 각목에 해당하는 행위를 함으로써 재단에 손해를 끼치게 하거나 질서를 문란케 한 경우가. 부정행위(횡령, 배임, 공갈, 절도, 금품수수, 사금융 알선 등)

나. 고의 또는 과실로 업무상 장애 또는 분쟁을 야기한 행위

다. 타인으로부터 기망, 권유, 청탁 등을 받아 부당하게 업무를 처리한 행위

라. 재단의 명예를 훼손하거나 사회적으로 물의를 일으킨 행위

2. 감봉이상의 징계에 해당하는 사고

3. 500만원 이상의 변상책임에 해당하는 사고

4. 500만원 이상의 현금·유가증권·기타재산의 망실 또는 훼손

(후략)

- 제3조(사고보고시기) 사고보고 시기는 다음 각 호와 같다.

### 1. 사고속보

각 부서장은 사고발견 즉시 사고내용을 이사장과 감사에게 구두(또는 유선)보고한 후 지체 없이 별도로 정하는 (소송)사고보고서 양식에 의거 서면보고 한다.

### 2. 변동보고

1차보고 후 변동사항 또는 추가사항이 발견되었을 경우에는 진행사항을 계속 보고 한다.

### 3. 종결보고

사고자에 대한 인사조치, 사고금액의 보전 등 사고처리가 종결되었을 경우에는 처리내용 및 사후대책을 포함하여 보고한다.

#### ○ 제6조(사고보고지연 등에 따른 책임)

사고사실을 은폐하였거나 특별한 사유 없이 사고보고를 지연하였을 경우에는 그에 상응하는 책임을 부과한다.

## □ 「취업규칙」

#### ○ 제12조(책임완수의 의무)

직원은 창의와 성실로써 직무를 수행하고 맡은 바 책임을 완수하여야 한다.

#### ○ 제17조(부하직원 지도·단속·육성의무)

감독책임이 있는 직원은 부하직원의 행실이 제반법규 및 사회규범을 위반함이 없도록 지도·단속하여야 하며, 직원의 능력개발을 위해 적극 노력하여야 한다.

## □ 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」

#### ○ 제6조(성실의무)

임직원은 재단인으로서 긍지와 자부심을 가지고 항상 친절하고 성실한 근무 자세를 견지하여야 한다.

|      |       |              |                            |                   |
|------|-------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 일련번호 | 2     | 감사자<br>(감사실) | ●●●, ●●●, ●●●,<br>●●●, ●●● | 공 개 ( )<br>비공개(○) |
| 통보   | 1건    | -            | -                          | -                 |
| 조치부서 | ○○○○부 | 처분요구일자       |                            | 회신기일(통보)          |

## 감사결과 처분요구서

### 통 보

제 목 학자금대출 부실채권 시효관리 미흡

관 계 부 서 ○○○○부

조 치 부 서 ○○○○부

내 용

#### 1. 업무 개요

재단은 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」에 따른 대학생에 대한 학자금 지원 제도를 효율적으로 운영하는 기관으로서, 학자금대출 등 대학생의 학업 수행에 필요한 학자금을 지급하고 이의 상환을 위하여 필요한 사항을 관리하는 업무를 수행하고 있으며, 재단 「직제규정」에 따라 ○○○○부는 학자금대출 채권관리(학자금대출 부실채권의 회수, 시효 중단, 시효완성 등)에 대한 전반적인 업무를 수행하고 있다.

## 2. 관계 법령 및 판단기준

○○○○○부는 재단 「학자금대출채권 관리규칙」 제30조(시효관리) 제1항에 따라 학자금대출 부실채권에 대한 소멸시효가 도래하기 3개월 전에 시효중단 여부를 검토·조치해야 한다. 다만, 특수채권<sup>14)</sup>이 어느 하나<sup>15)</sup>에 해당하는 경우 소멸시효를 완성시킬 수 있다.

또한 같은 규칙 제1항의2에 따라 제1항에도 불구하고 채무자가 사망하고 회수 실익이 없는 경우 또는 잔여 대출원금이 소송비용보다 작은 경우에 한하여 특수채권 여부와 관계없이 같은 규칙 제32조(시효완성절차)에 따라 시효를 완성시킬 수 있고, 시효를 완성시킬 때에는 소관부서장이 시효완성 전 1개월 이내에 시효완성 여부를 결정하도록 되어 있다.

따라서 ○○○○○부는 부실채권의 적기 회수 및 효율적 관리를 위해 채권이 시효로 소멸할 경우에는 재판상의 청구를 하는 등 지체 없이 시효중단 조치를 취하여 소멸시효가 완성되지 않도록 소멸시효 기간을 철저히 관리하고, 부실채권 회수 실익이 없는 경우 등 소멸시효 완성 사유에 해당하는 경우에는 시효완성 전 1개월 이내에 시효완성 여부를 결정 처리해야 한다.

## 3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 이번 감사 대상기간 중 ○○○○○부의 학자금대출 채권 관리(부실채권의 회수, 시효완성 등) 실태를 점검한 결과, [표]와 같이 소멸시효가 도래하기 3개월 전에 채권을 보전하기 위한 권리 행사를 결정하지 않거나, 시효완성 1개월 이내에 시효완성 여부를 결정하지 않은 채 법률상 시효가 지난 것으로 확인되었다.

14) 특수채권: 상각채권 및 그 부대비용 또는 원금이 전액 상환되고 남아 있는 미수이자, 미수지연배상금, 미수보증료 미수손해금 등의 채권

15) 1. 채무관계자가 사망한 때, 2. 연령, 학력, 경력 및 소득수준 등으로 보아 장래 채무상환능력의 회복을 기대하기 어려울 때, 3. 시효가 20년 이상 연장된 때

[표] 부실채권의 소멸시효 관리현황

| 순번 | 주채무자 |     | 법률상 시효 | 소멸시효 완성<br>(여, 부) | 부실채권 현황 |         |
|----|------|-----|--------|-------------------|---------|---------|
|    | 고객번호 | 고객명 |        |                   | 건수(건)   | 대출금액(원) |
|    |      |     |        |                   |         |         |
| 합계 |      |     |        |                   |         |         |

※ 대출금액은 대출잔액 기준(지연배상금 등은 미포함)으로 ○○○○부 제출 자료 재구성  
관계부서 의견

○○○○부는 감사 결과를 수용하면서 현재 부실채권이 발생하는 시점부터 매분기별 채무자의 재산을 조사하고 있으며, 채무자가 사망한 경우에는 조사 결과를 활용하여 채무면제 여부를 검토하고, 사망한 채무자가 재산이 없거나, 있더라도 근저당설정 등 선순위 채권이 존재하여 회수 실익이 없는 경우 상속인은 채무면제 신청을 통해 채무를 전액 면제받도록 되어 있다.

한편 부실 채권금액이 평균 소송비용보다 적은 소액채권의 경우도 회수 예상금액 보다 비용이 커서 회수 실익이 없다.

따라서 채무자가 사망하거나 채권이 소액인 경우, 소송을 통한 시효관리 실익 없이 소송비용만 낭비하는 경우가 발생하므로 시효가 도래하기 전까지 상속인이 채무면제 제도를 이용하고, 소액채권은 채무자가 상환하도록 안내하는 활동에 주력하고 있는 과정에서 소멸시효가 지났다.

○○○○부는 이런 점을 보완하고 합리적인 시효관리를 통해서 부실채권 관리를 위해 제도 개선을 추진하였다.

대표적으로 ① @년 @월에는 채무자가 사망하고 회수실익이 없는 경우에 상각여부와 관계없이 시효를 완성할 수 있도록 관련 규정을 개정하였다. 이때 채무면제 제도를 준용하여 교육부 고시에 따른 기본 장례비 공제비와 평균 소송 비용을 합산한 금액보다 부실 채무자의 순재산금액(재산금액-선순위채권)이 적은 경우 회수실익이 없어 시효완성 처리하고 있다. ② @년 @월에는 부실채권금액이 @원 이하인 소액채권의 경우 시효를 완성할 수 있도록 학자금대출채권 관리규칙을 개정하였다. ③ @년 @월에는 사망자 채권에 대한 체계적 관리가 가능하도록 사

망자 채권관리<sup>16)</sup> 절차를 개선하였다.

아울러 내부규정상 부실채권의 상각은 채무자별로 일괄하여 실시하나, 효율적인 관리를 위하여 필요한 경우 개별 채권별로 실시할 수 있도록 되어 있다.

그러나 전산시스템상에서는 개별 채권별로 상각 처리를 할 수 있는 기능이 없어서 전산상 상각되지 않은 채권을 시효완성을 할 수 없으며, 다중채무자가 미상각 채권을 보유한 경우에도 시효완성 처리할 수 없었다.

이에 따라 효율적인 시효관리를 할 수 있도록 상각 여부와 관계없이 계좌별로 시효완성을 할 수 있도록 전산 개발도 진행 중이다.

이처럼 다양한 노력을 통해 향후 적정한 시효관리와 부실채권을 효율적으로 관리하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** ○○○○부장은 학자금대출 부실채권의 소멸시효 기간이 지나기 전에 시효중단 또는 완성 결정 처리 업무가 누락 되지 않도록 소멸시효에 대한 점검 관리를 강화하시기 바랍니다. (통보)

---

16) 관련근거: “사망자 채권 관리 절차 개선 계획(안) 보고” ○○○○부-@(@.@.@.)

[별지]

## 관계 법령 및 내규

### □ 「학자금대출채권 관리규칙」

- 제30조(시효관리) ① 부실채권에 대하여 소멸시효가 도래하기 전에 소멸시효중단조치를 하여야 한다. 다만, 특수채권이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소멸시효를 완성시킬 수 있다.
  1. 채무관계자가 사망한 때
  2. 연령, 학력, 경력 및 소득수준 등으로 보아 장래 채무상환능력의 회복을 기대하기 어려울 때
  3. 시효가 20년 이상 연장된 때
- ①의2 제1항에도 불구하고 채무자가 사망하고 회수실익이 없는 경우 또는 잔여대출원금이 소송비용보다 작은 경우에 한하여 특수채권 여부와 관계없이 제32조의 절차에 따라 시효를 완성할 수 있다. 다만, 소송비용보다 작은 잔여대출원금의 기준은 학자금대출 부실채권 업무를 담당하는 상임이사가 정한다.
- ② 시효기일 도래 3개월 전에 소멸시효 중단 여부를 검토하여야 한다.
- 제31조(시효중단절차) 소멸시효 중단절차는 다음 각 호의 어느 하나에 의한다.
  1. 청구
    - 가. 재판상 청구 : 채권의 시효완성기일 1개월 이전에 채권청구에 대한 소를 제기하거나 지급명령을 신청하여야 한다. 채무자가 파산선고를 받은 때에는 파산절차참가에 의한다.
    - 나. 재판외의 청구 : 채권의 시효완성기일 이전에 채무자에 대하여 채권의 독촉장을 내용증명부 배달증명우편으로 발송하고 그 후 6개월 이내에 재판상의 청구를 하거나 압류, 가압류 또는 가처분을 하여야 한다.
  2. 압류, 가압류, 가처분
    - 채권의 시효완성기일 이전에 집행권원에 의한 집행문 또는 가압류명령, 가처분명령 등을 받아 대상물건의 유무간에 이를 집행하고 채무자에 대한 통지는 집행으로 갈음한다.
  3. 승인
    - 가. 채권의 시효완성기일 이전에 채무자로부터 연기증서 또는 채무승인서를 받는다.
    - 나. 채무를 일부상환할 때에도 “가”목에 준하여 채무승인서를 받는다.
- 제32조(시효완성절차) 시효를 완성시킬 때에는 소관부서장이 시효완성 전 1개월 이내에 시효완성 여부를 결정한다.

□ 「부실채권 상각지침」

- 제2조(상각방법) ① 부실채권의 상각은 관리업무 총괄 부서장이 정보시스템을 통하여 실시한다.
- ② 부실채권의 상각은 채무자별로 일괄하여 실시한다. 다만, 효율적인 관리를 위하여 필요한 경우 개별 채권별로 실시할 수 있다.

□ 「직제규정」 제22조(○○○○부)

- ○○○○부장은 학자금대출 부실채권 관리 제도 기획 및 관리·회수, 신용 유의자 사후관리, 보증채무 이행, 구상채권 관리 및 회수, 채권 관련 소송 및 경매업무 등과 이에 부수되는 사항 등의 업무를 분장한다.

□ 「직제규정 시행규칙」 제2조(부서별 분장 업무)

<●●●●팀>

- 1) 부실채권 관리 및 신용회복지원제도 기획 총괄
- 2) 학자금대출 채무면제 제도 기획
- 3) 신용회복위원회 채무조정 제도 기획
- 4) 외부기관 협업 신용회복지원사업 기획 및 운영
- 5) 한국신용정보원 등과 관련한 신용정보 기획 및 관리(부실채권에 관한 신용정보에 한함)
- 6) 부실채권 신용도판단정보 회복제도 기획 및 운영
- 7) ~ 9) 생략

<●●●●팀>

- 1) 부실채권 및 신용회복지원제도 운영 총괄
- 2) 학자금대출 채무면제 제도 운영
- 3) 신용회복위원회 채무조정 제도 운영
- 4) 보증채무 심사, 승인, 이행 및 채권은행 관리
- 5) 부실채권 채무자 소득·재산 조사 관련 공공정보 수집 및 관리
- 6) 부실채권 채무자에 대한 소송, 채권보전조치, 강제집행 운영
- 7) 사망, 개인회생, 파산 등의 사유로 발생한 사고채권(취업후 상환 학자금대출, 일반상환 학자금대출, 보증부대출 등)대한 사후관리 업무 총괄(기한의 이익 상실 시점 이전의 사고채권 서류접수, 채권신고, 이의신청 등의 업무를 포함)
- 8) 부실채권 상각
- 9) 부실채권 이수관 및 기한이익 부활 이관
- 10) ~ 14) 생략

|      |        |              |                            |                   |
|------|--------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 일련번호 | 3      | 감사자<br>(감사실) | ●●●, ●●●, ●●●,<br>●●●, ●●● | 공 개 ( )<br>비공개(○) |
| 통보   | 1건     | -            | -                          | -                 |
| 조치부서 | ◆◆◆◆◆부 | 처분요구일자       |                            | 회신기일(통보)          |

## 감사결과 처분요구서

### 통 보

제 목 창업기숙사 설치 목적에 맞는 입주생 선발 필요

관 계 부 서 ◆◆◆◆◆부

조 치 부 서 ◆◆◆◆◆부

내 용

#### 1. 업무 개요

◆◆◆◆◆부는 대한민국 국적의 재학 또는 휴학 중인 대학(원)생이 창업에만 전념할 수 있도록 주거공간 및 창업공간을 제공할 뿐만 아니라 창업교육, 판로 지원 등 창업지원 프로그램을 제공하여 미래 창의인재 양성을 위해 서울, 부산, 대구, 광주, 대전 5개소에 창업기숙사를 운영하고 있다.

## 2. 관계 법령 및 판단기준

「기부금품 조성 및 운영규칙」 제3조에 따르면 기부업무담당자는 재단에 접수된 기부금품을 관계 법령 및 기부자의 의사에 맞추어 적정하게 모집·사용 및 운용하여야 한다고 되어 있고,

교육과학기술부(現 교육부, 이하 ‘교육부’라 한다.) @@@@과-@ (@. @. @.) ‘○○장학기부금 지정기탁 안내’를 살펴보면, ○○으로부터 기부받은 약 @원 상당의 ○○ 주식을 교육부가 교육기회 양극화 해소를 위한 교육 소외계층 지원에 활용하도록 재단에 재기부하였다.

또한, 재단은 「○○기부금 운영규칙」 제1조에 따라 교육기회 양극화 해소를 위한 교육소외계층 지원에 사용할 수 있도록 교육부로부터 기부된 ○○ 주식을 효율적으로 관리·운영하여야 하고, 같은 규칙 제3조에 따라 교육 소외계층의 교육 기회 확대를 위한 장학사업과 교육복지 사업 등을 중심으로 추진하여야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

재단은 주거, 취·창업, 교육·문화활동 등 지원 공간을 추가하여 대학생들을 위한 종합복지센터를 운영하는데 ○○기부금을 사용하기로 정하여 @년 @월 @일 ‘[가칭]학생종합복지센터 기본사업계획(안)’을 통하여 교육소외계층 대학생 등에게 우선 제공할 것으로 교육부에 보고하였다.

그러나, 감사기간 동안 학생종합복지센터의 창업기숙사(변경전: 창업지원형 기숙사) 입주생을 서면심사, 대면심사 등 절차를 거쳐 선발하고 있으며, 서면심사에서 아래 [표 1]과 같이 교육소외계층을 위한 학자금지원구간 기준은 기초생활수급자부터 학자금지원구간 3구간 이하까지 신청접수 시 5점 가점을 주고

있으며, 창업활동 기준은 정부부처 등에서 주관하는 창업경진대회 참가 또는 수상 경력자 및 신기술 관련 특허권 출원자에게는 @점, 대학(원) 내 창업 관련 교과목 이수자에게는 @점 가점을 부여하여 학자금지원구간 기준과 창업활동 기준이 동등한 수준의 가점을 부여하고 있었으며, 기준별로 최대 점수가 @점 이하로 정해져 있고 각 기준간 합이 @점을 넘길 수 없도록 되어 있어 교육소외계층의 지원자가 창업활동 기준을 충족한 경우에만 일반 지원자 보다 높은 가점을 받을 수 있는 것으로 확인하였다.

게다가, @년에는 창업관련 업무협약기관으로부터 추천받은 입주희망자는 서면심사를 생략하여 교육소외계층 보다 많은 혜택을 받는 것으로 확인하였다.

[표 1] 창업기숙사 입주생 선발 서면심사 우대사항(일부 발췌)

| 기준 | 우대사항 | 가점 | 비고 |
|----|------|----|----|
|    |      |    |    |

그 결과, ○○기부금의 본래의 목적과는 다르게 아래 [표 2]와 같이 2022~2024년 동안 창업기숙사 입주생 선발에 교육소외계층 지원자 중 @%는 서면심사에서 떨어져 대면심사의 기회가 없는 실정이었다.

[표 2] 2022~2024년 창업기숙사 입주생 지원 및 서면합격 내역

(단위: 명)

| 연도 | 전체지원 |        | 서면합격 |        |
|----|------|--------|------|--------|
|    | 전체   | 교육소외계층 | 전체   | 교육소외계층 |
|    |      |        |      |        |
| 합계 |      |        |      |        |

관계부서 의견      의견 없음

조치할 사항      ◆◆◆◆◆부장은 ○○기부금 사업을 수행할 때 ○○기부금의 본래의 목적에 맞게 실질적인 교육소외계층의 지원이 이루어 질 수 있도록 방안을 마련하여 운영하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

## 관계 법령 및 내규

### □ 「기부금품 조성 및 운영규칙」

제3조(기부금품 모집 및 사용의 원칙) ① 기부업무담당자는 재단에 접수된 기부금품을 관계 법령 및 기부자의 의사에 맞추어 적정하게 모집·사용 및 운용하여야 한다.

### □ 교육과학기술부 @@@@과-@(@. @. @.) ‘○○장학기부금 지정기탁 안내’ (일부발췌)

#### □ 회의 결과

- 보고안전(보고1호 및 2호) : 원안 접수
- 의결안전 : 원안 의결
  - 교육과학기술부는 ○○장학기부금을 한국장학재단에 재기부
    - ※ 향후 동 운영위원이 심의위원 형식으로 한국장학재단 기부금운영에 참여
  - ○○장학기부금을 별도 계정으로 관리
  - 기부금의 운용수익을 활용하여 사업 수행
  - 사업비는 교육기회 양극화 해소를 위한 교육 소외계층 지원에 활용

### □ 「○○기부금 운영규칙」

제1조(목적) 이 규칙은 교육기회 양극화 해소를 위한 교육소외계층 지원에 사용하도록 교육부로부터 기부된 ○○ 주식(이하 “기부금”)의 효율적 관리·운영을 목적으로 한다.

제3조(사업 기본방향) ① 기부금은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 교육 소외계층의 교육기회 확대를 위한 장학 사업과 교육복지 사업 등을 중심으로 추진한다.

② 제1항의 사업을 추진할 경우에는 수혜자의 사회 경제적 여건 등을 종합적으로 고려해야 한다.

③ 기부금의 목적사업을 수행함에 있어서 수혜자에게 제공하는 이익은 무상을 원칙으로 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 이사장이 달리 정할 수 있다.

|          |        |              |                            |                   |
|----------|--------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 일련번호     | 4      | 감사자<br>(감사실) | ●●●, ●●●, ●●●,<br>●●●, ●●● | 공 개 ( )<br>비공개(○) |
| 통보(시정완료) | 1건     | -            | -                          | -                 |
| 조치부서     | ○○○○○부 | 처분요구일자       |                            | 회신기일(통보)          |

## 감사결과 처분요구서

### 통 보(시정완료)

제 목 소액 채권의 소멸시효 관리 부적정

관 계 부 서 ○○○○○부

조 치 부 서 ○○○○○부

내 용

#### 1. 업무 개요

○○○○○부는 연체 등의 사유로 기한의 이익이 상실된 재단의 학자금대출 채권 관리 업무를 하고 있으며, 채권의 소멸시효가 도래하는 대상자를 파악하여 최고장 발송 및 소송 진행을 통해 학자금대출 채권의 소멸시효 중단 조치를 취하는 등 채권의 소멸시효 관리 업무를 수행하고 있다.

#### [그림] 학자금대출 채권 소멸시효 관리 절차



## 2. 관계 법령 및 판단기준

「민법」 제162조에 따르면, 채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다고 되어 있고, 같은 법 제168조에 따르면, 소멸시효는 청구, 압류 또는 가압류, 가처분, 승인의 사유로 인하여 중단된다고 되어 있다.

또한 재단 「학자금대출채권 관리규칙」(규칙 제195호, 2023.6.22., 일부개정) 제30조에 따르면, 부실채권에 대하여 소멸시효가 도래하기 전에 소멸시효 중단조치를 하여야 하고, 특수채권이 ‘1. 채무관계자가 사망한 때, 2. 연령, 학력, 경력 및 소득수준 등으로 보아 장래 채무상환능력의 회복을 기대하기 어려울 때, 3. 시효가 20년 이상 연장된 때’ 중 어느 하나에 해당하는 경우이거나 특수채권 여부와 관계없이 채무자가 사망하고 회수실익이 없는 경우에는 소멸시효를 완성시킬 수 있다고 되어 있다.

따라서 위 부서는 관련 내규에 따라 소멸시효 완성 사유에 해당하지 않는 채권에 대해서는 소멸시효 중단조치를 통해 채권에 대한 권리를 행사하여야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 위 부서는 감사대상 기간(2019.9.1.~2024.8.31.) 중 [표]와 같이 원금 잔액은 없으나 손해금 등만 남아 있는 소액 구상채권 총 @건(@명, 채권잔액 @원)에 대해 내규 상 소멸시효 완성 사유에 해당하지 않음에도 불구하고, 소송 비용 대비 소송 목적물 가액이 적어 소송 실익이 저해될 우려가 있다는 사유로 소멸시효 중단조치를 하지 않는 등, 소액 채권에 대한 시효관리 예외 근거가 명확히 없는 상황에서 실무상 시효관리 업무를 내규와 다르게 수행하고 있는 것으로 확인되었다.

### [표] 구상채권 소멸시효 중단 미조치 내역

(단위: 원)

| 고객번호 | 고객명 | 대출상품 | 법률상 시효 | 총 부실채권 잔액 | 원금 | 손해금 등 |
|------|-----|------|--------|-----------|----|-------|
|      |     |      |        |           |    |       |
| 합계   |     |      |        |           |    |       |

※ ○○○○○부-@(@.@.@.) ‘기간 외 시효 대상 인원 관리 계획 보고’ 자료 재구성

관계부서 의견      의견 없음

조치할 사항      ○○○○○부장은 위 감사결과 지적내용에 대하여 @. @. @. 관련 규칙 개정을 통해 소액 채권에 대한 시효관리 예외 근거를 마련함에 따라 시정을 완료하였으나, 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

[별지]

## 관계 법령 및 내규

### □ 「민법」

#### ○ 제162조(채권, 재산권의 소멸시효)

① 채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② (생략)

#### ○ 제168조(소멸시효의 중단사유) 소멸시효는 다음 각호의 사유로 인하여 중단된다.

1. 청구
2. 압류 또는 가압류, 가처분
3. 승인

### □ 「학자금대출채권 관리규칙」(규칙 제195호, 2023.6.22., 일부개정)

#### ○ 제30조(시효관리)

① 부실채권에 대하여 소멸시효가 도래하기 전에 소멸시효중단조치를 하여야 한다.  
다만, 특수채권이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소멸시효를 완성시킬 수 있다.

1. 채무관계자가 사망한 때
2. 연령, 학력, 경력 및 소득수준 등으로 보아 장래 채무상환능력의 회복을 기대하기 어려울 때
3. 시효가 20년 이상 연장된 때

①의2 제1항에도 불구하고 채무자가 사망하고 회수실익이 없는 경우에 한하여 특수채권 여부와 관계없이 제32조의 절차에 따라 시효를 완성할 수 있다. <신설 2023.6.22.>

② (생략)

|          |       |              |                            |                   |
|----------|-------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 일련번호     | 5     | 감사자<br>(감사실) | ●●●, ●●●, ●●●,<br>●●●, ●●● | 공 개 ( )<br>비공개(○) |
| 통보(시정완료) | 1건    | -            | -                          | -                 |
| 조치부서     | ○○○○부 | 처분요구일자       |                            | 회신기일(통보)          |

## 감사결과 처분요구서

### 통 보(시정완료)

제 목 지역사무소(지역센터 등) 설치 승인 필요

관 계 부 서 ○○○○부

조 치 부 서 ○○○○부

내 용

#### 1. 업무 개요

○○○○부는 기관 혁신계획 수립 및 이행관리 등의 업무를 수행하고 있으며, 이와 관련하여 정부의 불균형발전전략에 따른 수도권 인구집중 완화와 자립형 지방화 및 수도권 질적 발전의 계기를 마련하기 위해 재단은 @년 @월에 대구광역시로 이전하면서 대구 본사와 서울사무소를 두었으며, 현재는 대구 본사, 서울사무소, 방문 상담 등을 위해 9개의 지역사무소(지역센터 등)를 설치·운영하고 있다.

## 2. 관계 법령 및 판단기준

기획재정부 「공공기관의 조직과 정원에 관한 지침」 제6조에 따르면 공공기관은 지사 등 일선기관을 설치·운영함에 있어 고객의 수요와 환경여건의 변화 등을 감안하여 지형·교통 중심의 광역단위로 운영되도록 노력하여야 한다고 되어 있고,

「한국장학재단 정관」 제3조에 따르면 재단의 주된 사무소는 대구광역시에 두고 업무수행을 위해 필요한 경우에 교육부장관의 승인을 받아 지역사무소, 청년창업센터, 지역센터, 연합기숙사 등 분사무소를 둘 수 있다고 되어 있다.

따라서 재단은 고객의 수요와 환경여건의 변화 등을 감안하여 지형·교통 중심의 광역단위로 운영되도록 고려하여 교육부장관의 승인을 받아 지사 등 일선기관을 설치·운영하여야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 재단은 전국 대학 및 재학생 대부분이 수도권(서울, 경기, 인천)에 집중되어 있어 관련 민원상담 등 대민서비스 수행과 기부금 유치 대상 주요 대기업 및 지도층 인사와 인재육성사업의 멘토 대부분이 서울에 거주하는 등의 사유로 서울사무소 설치를 @년 @월 ‘한국장학재단 지방이전계획<sup>17)</sup>’을 교육부로 제출하여 국토교통부장관의 승인을 받은 것으로 확인하였다.

또한, 대학생 주거비 부담 경감을 위한 기숙사 확충과 대학생의 취·창업, 교육·문화, 상담·커뮤니티 활동 등을 위한 복합공간을 제공하기 위해 서울 학생종합복지센터(현 서울 청년창업지원센터) 설치를 제시하는 내용을 포함하여 @년 @월 ‘@년 한국장학재단 지방이전계획 변경(안)<sup>18)</sup>’을 교육부로 제출하여 국토교통부장관으로부터 승인을 받았다.

17) ‘한국장학재단 지방이전계획 제출’ @@@@-@@(@.@.@.)

18) ‘@년 한국장학재단 지방이전계획 변경(안) 제출’ @@부-@@(@.@.@.)

이처럼 재단이 교육부로 제출한 문서를 교육부가 국토교통부로 발송하여 승인 알림 문서의 수신자로 교육부장관과 한국장학재단 이사장을 포함한 것으로 보아 교육부장관의 승인 또한 받은 것으로 간주할 수 있다.

이와 다르게 서울사무소 및 ○○센터(현 ○○센터)를 제외한 ○○ 등 @개의 지역사무소(지역별 ○○센터 등)는 @년 @월 ‘(가칭) 학생종합복지센터 기본사업계획(안)<sup>19)</sup>’을 내부결재만 받았으며, 교육부장관의 승인을 위해 교육부로 발송한 이력은 찾아볼 수 없었다.

그 결과, 재단은 「한국장학재단 정관」과는 다르게 교육부장관의 승인을 증빙할 수 있는 문서 없이 @개의 분사무소 성격의 지역사무소 등을 운영하였다.

**관계부서 의견** 분사무소에 대한 명확한 정의가 없어 @년 @월 @일 정관 개정을 거쳐 분사무소를 “지역사무소, 청년창업센터, 지역센터, 연합기숙사 등”으로 정의하였으며, @년 @월 @일 교육부로부터 분사무소 설치·운영에 대한 공식적인 승인<sup>20)</sup>을 받아 절차적 흠결을 치유하여 개선하였습니다.

**조치할 사항** ○○○○부장은 위 감사내용에 대해 @년 @월 @일 「한국장학재단 정관」을 개정하여 업무수행을 위해 필요한 경우 지역사무소, 청년창업센터, 지역센터, 연합기숙사 등 분사무소를 설치할 수 있는 근거를 마련하였고, 교육부장관의 승인을 받아 시정을 완료하였으나, 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

19) ‘(가칭)○○센터 기본사업계획(안)’ ○○○○○○부-@(@.@.@.)

20) ‘한국장학재단 분사무소 설치 승인 안내’ 교육부 ●●과-@(@.@.@.)

[별지]

## 관계 법령 및 내규

### □ 「공공기관의 조직과 정원에 관한 지침」

- 제6조(지사 등 지방 일선기관 운영의 합리화)** ① 공공기관은 지사 등 일선기관을 설치·운영함에 있어 고객의 수요와 환경여건의 변화 등을 감안하여 지형·교통 중심의 광역 단위로 운영되도록 노력하여야 한다.
- ② 공공기관은 단순 중간 감독기관 성격의 지방 일선기관을 정비하는 등 계층 구조를 합리적으로 조정하도록 노력하여야 한다.

### □ 「한국장학재단 정관」

- 제3조(소재지)** 재단의 주된 사무소는 대구광역시에 두고, 업무수행을 위해 필요한 경우에 교육부장관의 승인을 받아 지역사무소, 청년창업센터, 지역센터, 연합기숙사 등 분사무소를 둘 수 있다.